

1. 업무개요

한국환경공단 임직원의 공가 및 병가와 관련한 사항은 「인사규정」, 「인사 규정세칙」, 「복무관리지침」에서 규정한 바에 따르며, 특히 감사실은 부적절 병가 사용관련 지적사례가 반복 발생함에 따라, 공직기강 해이 리스크 경감을 위하여 「병가 부당사용 CSA 자진신고 기간(2024.12.30.~2025.1.20.)」을 운영한 바 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

① 병가 사용 시 관련규정 및 판단기준

공단 「인사규정세칙」 제55조 및 「복무관리지침(8-3 병가)」에 따르면 “질병 또는 부상으로 직무를 수행할 수 없을 때 병가 사유를 인정”하며, “미용을 위한 치료 등 일상생활에는 지장이 없으나 본인의 필요에 의한 시술 시에는 병가 사용 불가”하다고 정하고 있다. 또한, “병가 신청 시에는 병가 사유를 객관적으로 입증할 수 있는 증빙자료를 병가 신청 시 또는 신청 후 5일 이내에 MIS 첨부 제출”하도록 정하고 있으며, 병가 증빙자료는 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] 병가 증빙자료 기준

구분	종류
연간 누계 6일 이하	진단서 (「의료법」 제17조에 의하여 교부된 진단서), 처방전, 입원(진료)확인서, 진료비 영수증, 약제비 영수증 등 (현금영수증, 신용카드매출전표 불가)
연간 누계 6일 초과 (연속 7일 이상 포함)	진단서 (「의료법」 제17조에 의하여 교부된 진단서)

특히, 진단서 제출 대상의 병가에는 “진단서가 아닌 의사소견서나 진료확인서는 인정 불가하며, 진단서를 첨부하지 못한 연간 6일 초과 병가 일수는 연차휴가 일수에서 이를 공제”하도록 규정하고 있다.

또한, 「코로나19 위기단계 조정 관련 복무관리 지침」이 2023년 8월 31일자로 폐지⁸⁾,⁹⁾됨에 따라, 2023년 9월 1일부터는 코로나19로 인한 병가도 타 질병과 동일한 기준으로 병가를 사용하고 증빙자료를 첨부하여야 한다.

② 공가 사용 시 관련규정 및 판단기준

공단 「인사규정세칙」 제56조 및 「복무관리지침(8-4 공가)」에 규정하고 있는 허가 대상에 따라 공가를 사용하여야 하며, 허가 대상은 아래 [표 2]와 같다.

[표 2] 공가 허가 대상

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. 「병역법」이나 그 밖에 다른 법령에 따른 징병검사·소집·검열점호 등에 응하거나 동원 또는 훈련에 참가하려 할 때2. 업무와 관련하여 국회·법원·검찰 등 국가기관에 소환된 때3. 법률에 의하여 투표에 참가하려 할 때4. 천재지변·교통차단 등의 사유로 출근이 불가능할 때5. 「산업안전보건법」 제129조부터 제131조까지의 규정에 따른 건강진단, 「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진을 받을 때 또는 「결핵예방법」 제11조제1항에 따른 결핵검진등을 받을 때6. 원격지간의 전보발령을 받고 부임할 때(3일 이내)7. 올림픽·전국체전 등 국가적인 행사에 참가하는 때8. 혈액관리법에 따라 헌혈에 참가할 때9. 공무국외출장등을 위하여 「검역법」 제5조제1항에 따른 검역관리지역 또는 중점검역관리지역으로 가기 전에 같은 법에 따른 검역감염병의 예방접종을 할 때10. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 제1급감염병에 대하여 같은 법 제24조 또는 제25조에 따라 필수예방접종 또는 임시예방접종을 받거나 같은 법 제42조제2항제3호에 따라 감염 여부 검사를 받을 때 |
|--|

또한 공가 신청 시에는 공가 사유를 객관적으로 입증할 수 있는 증빙자료를 공가 신청 시 또는 5일 이내에 MIS 첨부 제출하여야 한다.

8) 인사부-4228(2023.9.4.)호 「코로나19 위기단계 조정 관련 복무관리 지침 폐지 안내」

9) 비상계획부-2892(2023.9.4.)호 「공단 코로나19 대응체계 완화(4차) 알림」

3. 감사결과 확인된 문제점

① 병가 승인 범위 외 사용 및 부적정 증빙자료 제출

이번 복무감사에서 ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●● 직원들의 최근 1~2년 기간 중 사용한 병가를 점검한 결과, 아래 [표 3]과 같이 병가 승인 범위 외의 목적으로 사용하거나, 부적정 증빙자료를 제출, 진단서 제출 대상 병가임에도 진단서를 제출하지 않는 등 복무 관리가 소홀한 점을 발견하였다. 또한 병가 사용 건 중, 병가 무단사용으로 인해 CSA 자진신고 대상임에도 불구하고, 자진신고 운영 기간에 신고하지 않은 건도 적발되었다.

[표 3] 병가 사용 부적정 적발 내역

(소속은 현 부서를 기준으로 작성)

연번	소속	직급	사번	성명	시작일시	종료일시	비고
1	●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△부	◇급	*****	○○○	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	부적정 증빙, CSA 미신고
2	●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△부	◇◇급	*****	○○○	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	승인 범위 외, CSA 미신고
3	●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△부	◇◇급	*****	○○○	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	승인 범위 외, CSA 미신고
4	●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△부	◇◇급	*****	○○○	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	승인 범위 외, CSA 미신고
5	●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△부	◇◇급	*****	○○○	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	부적정 증빙, CSA 미신고
6	●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△부	◇◇급	*****	○○○	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	부적정 증빙
7	●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△부	◇급	*****	○○○	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	부적정 증빙, CSA 미신고
8	●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△부	◇급	*****	○○○	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	부적정 증빙, CSA 미신고
9	●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△부	◇급	*****	○○○	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	부적정 증빙, CSA 미신고
10	●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△부	◇급	*****	○○○	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	부적정 증빙, CSA 미신고
11	●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△부	◇급	*****	○○○	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	부적정 증빙, CSA 미신고
12	●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△부	◇급	*****	○○○	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	부적정 증빙, CSA 미신고
13	●●●●●●●●●●	◇급	*****	○○○	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	부적정 증빙,

연번	소속	직급	사번	성명	시작일시	종료일시	비고
	◇◇◇◇◇처 △△△△△부						CSA 미신고
14	●●●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△부	◇급	*****	◇◇◇	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	부적정 증빙
15	●●●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△부	◇급	*****	◇◇◇	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	부적정 증빙, CSA 미신고
16	●●●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△부	◇급	*****	◇◇◇	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	부적정 증빙, CSA 미신고
17	●●●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△부	◇급	*****	◇◇◇	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	부적정 증빙, CSA 미신고
18	●●●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△부	◇◇급	*****	◇◇◇	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	부적정 증빙, CSA 미신고
19	●●●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△부	◇◇급	*****	◇◇◇	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	부적정 증빙
20	●●●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△부	◇◇급	*****	◇◇◇	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	부적정 증빙, CSA 미신고
21	●●●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△부	◇◇급	*****	◇◇◇	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	부적정 증빙, CSA 미신고
22	●●●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△부	◇◇급	*****	◇◇◇	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	부적정 증빙, CSA 미신고
23	●●●●● ◇◇◇◇◇센터 △△△△부	◇◇급	*****	◇◇◇	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	부적정 증빙
24	●●●●● ◇◇◇◇◇센터 △△△△부	◇◇급	*****	◇◇◇	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	부적정 증빙
25	●●●●● ◇◇◇◇◇센터 △△△△부	◇급	*****	◇◇◇	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	부적정 증빙, CSA 미신고
26	●●●●● ◇◇◇◇◇센터 △△△△부	◇급	*****	◇◇◇	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	부적정 증빙, CSA 미신고
27	●●●●● ◇◇◇◇◇센터 △△△△부	◇급	*****	◇◇◇	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	부적정 증빙, CSA 미신고
28	●●●●● ◇◇◇◇◇센터 △△△△부	◇급	*****	◇◇◇	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	부적정 증빙, CSA 미신고
29	●●●●● ◇◇◇◇◇센터 △△△△부	◇급	*****	◇◇◇	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	부적정 증빙, CSA 미신고
30	●●●●● ◇◇◇◇◇센터 △△△△부	◇급	*****	◇◇◇	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	부적정 증빙, CSA 미신고
31	●●●●● ◇◇◇◇◇센터 △△△△부	◇급	*****	◇◇◇	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	부적정 증빙, CSA 미신고
32	●●●●● ◇◇◇◇◇센터 △△△△부	◇급	*****	◇◇◇	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	부적정 증빙, CSA 미신고
33	●●●●● ◇◇◇◇◇센터 △△△△부	◇급	*****	◇◇◇	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	부적정 증빙, CSA 미신고
34	●●●●● ◇◇◇◇◇센터 △△△△△소	◇급	*****	◇◇◇	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	부적정 증빙, CSA 미신고

② 공가 증빙자료 미제출 및 허가 대상 외 사용

이번 복무감사에서 ●●●●●●●●●● 직원들의 최근 2년 기간 중 사용한

공가를 점검한 결과, 아래 [표 4]와 같이 공가 증빙자료를 미제출하거나, 허가 대상 외의 사유로 공가를 사용하는 등 복무 관리가 소홀한 점을 발견하였다.

[표 4] 공가 사용 부적정 적발 내역

(소속은 현 부서를 기준으로 작성)

연번	소속	직급	사번	성명	시작일시	종료일시	비고
1	●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇처 △△△△△△△△△△부	◇급	*****	○○○○	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	증빙 미제출
2	●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇센터 △△△△△부	◇◇급	*****	○○○○	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	증빙 미제출
3	●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇센터 △△△△△부	◇급	*****	○○○○	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	증빙 미제출
4	●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇처 △△△△△부	◇급	*****	○○○○	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	허가 대상 외
5	●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇처 △△△△△부	◇급	*****	○○○○	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	허가 대상 외
6	●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇처 △△△△△부	◇◇급	*****	○○○○	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	허가 대상 외

4. 관련자(부서) 의견

① (병가) ◇급 ○○○○

상기인이 진단받은 ‘□□□□□증’은 □□□□ 및 □□ 등을 일으켜 일상생활에 지장을 줄 수 있는 증상으로, 의사 소견에 따라 대학병원에서 수술을 받고, 수술 이후 입원일이 포함된 세부내역 등의 자료를 제출하였으나, 적정 증빙자료(진단서)를 당시 발급받지 못하여 현재 추가로 발급을 진행 중이며, 대학병원 특성상 진단서를 발급받기 위해서는 진료 예약을 해야 함에 따라 0000년 00월 00일 예약을 완료하였으며, 진단서 발급 후 소명자료를 추가로 첨부하겠다는 의견을 제시하였다.

② (공가) ●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇처

●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇◇처에서는 금회 공가 증빙자료 제출 미흡 및 부적정 사용에 관한 감사 지적 건과 관련하여 증빙자료 미첨부 건에 대해서는 적합한 증빙자료를 소명자료로 제출하였고, 검진 예약내역 또는 소집통지서 등 공가 당일에 실제 검진 및 훈련 참여를 확인할 수 없는 증빙자료를 제출한 건에 대해서도 적합한 증빙자료를 소명자료로 제출하였다. 또한 당초 검진 예약내역 또는 소집통지서를 증빙자료로 제출한 건에 대해서는 실제 건강검진 수검일과 훈련 참여일이 상이한 경우가 없음을 고려하여 판단해 주시기 바란다는 의견을 제시하였다.

③ (공가) ●●●●●●●● ◇◇◇◇◇◇◇◇ 처

승진시험(1건) 및 체육행사(1건)로 인한 복무 “공가” 처리는 공가 허가 대상에는 해당되지 않으나, 업무를 위한 출장에 해당되며, 출장비가 지급되는 승진시험은 관련자가 출장처리와 출장비 지급을 받았어야 하고, 출장비가 지급되지 않는 체육행사에 공가 처리한 관련자는 착오에 의한 것으로, 관련자가 공가 사용으로 얻는 실질적인 혜택이 전혀 없었습니다. 따라서, 고의적으로 공가를 사용하였다고 볼 수 없으므로 이를 참작하여 주시기 바란다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

① 경영기획이사(인재경영처장)는 복무관리지침에서 정한 승인 범위 외의 목적으로 병가를 사용하고, 병가 부당사용 CSA 대상임에도 자진신고하지 않은

●●●●●●●●●● 처 △△△△부 ◇◇◇급 ○○○○(현, ●●●●●●●●

●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△△△부)에게 “경고” 조치하시기 바랍니다. 【경고】

② 경영기획이사(인재경영처장)는 병가 증빙을 부적정한 자료로 제출하여 복무관리지침을 1회 이상 위반하고, 병가 부당사용 CSA 대상임에도 자진신고하지 않은 ●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△△△부 ◇급 ◇◇◇, ●●●●●●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△△△부 ◇급 ◇◇◇(현, ●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△부), ●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△△△부 ◇급 ◇◇◇, ●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△△△부 ◇급 ◇◇◇(현, ●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△△△부), ●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△△△부 ◇급 ◇◇◇, ●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△△△부 ◇급 ◇◇◇(현, ●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△△△부), ●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△△△부 ◇급 ◇◇◇, ●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△△△부 ◇급 ◇◇◇(현, ●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△△△부)에게 각각 “경고” 조치하시기 바랍니다. 【경고】

③ 경영기획이사(인재경영처장)는 병가 증빙을 부적정한 자료로 제출하여 복무관리지침을 2회 위반한 ●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇센터 △△△△△부 ◇급 ◇◇◇에게 “경고” 조치하시기 바랍니다. 【경고】

④ 경영기획이사(인재경영처장)는 병가 증빙을 부적정한 자료로 제출하여 복무관리지침을 1회 이상 위반하고, 병가 부당사용 CSA 대상임에도 자진신고하지 않은 ●●●●●●● ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇센터 △△△△△부 ◇급 ◇◇◇, ●●●●●●● ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇센터 △△△△△△△소 ◇급 ◇◇◇에게 각각 “경고” 조치하시기 바랍니다. 【경고】

⑤ 경영기획이사(인재경영처장)는 병가 증빙을 부적정한 자료로 제출하여 복무관리지침을 1회 위반한 ●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 처 △△△△△△△△△부 ◇◇◇◇급 ◇◇◇◇, ●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 센터 △△△△△△△△△부 ◇급 ◇◇◇◇(현, ●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 처 △△△△△△△△△부)에게 각각 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

⑥ ●●●●●●●●●●장(◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 처장, ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 처장, ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇센터장), ●●●●●●●●●●장(◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 센터장)은 동일한 사례가 발생하지 않도록 복무 관리를 철저히 하시기 바라며, 병가 사용일에 대해 객관적 증빙자료를 제출하지 못한 사용시간은 연가로 대체 또는 병가 사용일에 대한 객관적 증빙자료를 MIS에 첨부하여 제출하는 등 복무관리지침에 부합하게 “시정” 조치하시기 바랍니다. 【시정】

⑦ 경영기획이사(인재경영처장)는 공가 증빙자료를 기한 내에 미제출 한 ●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 처 △△△△△△△△△△부 ◇급 ◇◇◇◇, ●●●●●●●●●● ●● ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 센터 △△△△△△△△△△부 ◇◇◇◇급 ◇◇◇◇, ●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 센터 △△△△△△△△△△부 ◇급 ◇◇◇◇에게 각각 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

⑧ ●●●●●●●●●●장(◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 처장, ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇센터장)은 동일한 사례가 발생하지 않도록 복무 관리를 철저히 하시기 바라며, 공가 사유를 객관적으로 입증할 수 있는 증빙자료를 MIS에 첨부하여 제출하는 등 복무관리지침에 부합하게 “시정” 조치하시기 바랍니다. 【시정】

⑨ 장(처장, 처장)은 동일한 사례가 발생하지 않도록 복무 관리를 철저히 하시기 바라며, 공가 허가 대상 외의 사유로 사용한 공가는 적정한 복무로 “시정” 조치하시기 바랍니다. 【시정】

가 발생하지 않도록 복무 관리를 철저히 하시기 바라며, 공가 허가 대상 외의 사유로 사용한 공가는 적정한 복무로 “시정” 조치하시기 바랍니다. 【시정】